

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง บุญ ยวง ศรีวรร ณ
น.ส. ศรีบุญย์ แสงนวล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850, มาตรา 1364, มาตรา 1600

โจทก์และบิดาจำเลยถือกรรมสิทธิ์ที่ดินร่วมกัน ต่อมาได้ร่วมกันยื่นคำร้องขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวมต่อเจ้าพนักงานที่ดินโดยบันทึกข้อตกลงแบ่งแยกให้บิดาจำเลยได้เนื้อที่ 1 ใน 5 ส่วน โจทก์และบิดาจำเลยลงชื่อไว้ บันทึกนี้เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850 และเป็นข้อตกลงเรื่องแบ่งกรรมสิทธิ์รวมระหว่างเจ้าของรวมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1364 จึงผูกพันโจทก์และบิดาจำเลย เมื่อบิดาจำเลยตายจำเลยรับมรดกที่ดินมาก็ย่อมผูกพันจำเลยด้วย การที่โจทก์อ้างว่าต้องแบ่งตามที่โจทก์ครอบครองเป็นการขัดกับข้อความในบันทึกข้อตกลงส่วนที่โจทก์ยื่นคำขอยกเลิกคำขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวม โดยกระทำไปฝ่ายเดียวอ้างว่าบิดาจำเลยตายแล้วนั้น ไม่มีผลทำให้ข้อตกลงเรื่องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมระงับไปเพราะจำเลยซึ่งเป็นทายาทมิได้ยินยอม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินร่วมกับจำเลยทั้งสองซึ่งรับมรดกมาจากบิดา โจทก์มีกรรมสิทธิ์ 2 ไร่ 78 ตารางวา จำเลยทั้งสองมีกรรมสิทธิ์ 1 งาน 58 ตารางวา ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนแบ่งแยก จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่าจำเลยทั้งสองมีกรรมสิทธิ์หนึ่งในห้าส่วน เป็นเนื้อที่ 2 งาน 7 ตารางวา

โจทก์มีกรรมสิทธิ์เพียง 2 ไร่ 29 ตารางวา ขอให้ยกฟ้องและให้โจทก์แบ่งแยกให้จำเลยทั้งสองมีเนื้อที่ 2 งาน 7 ตารางวาหรือหนึ่งในห้าของเนื้อที่ทั้งหมด โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่าจำเลยทั้งสองรับมรดกมาจากบิดาซึ่งมีกรรมสิทธิ์อยู่เพียง 1 งาน 58 ตารางวา โจทก์ครอบครองเนื้อที่ 2 ไร่ 78 ตารางวาโดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมา 19 ปีแล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์จำเลยทั้งสองจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์โดยถือตามแผนที่วิวาทหมาย ล.3 ให้จำเลยได้รับส่วนแบ่งตามที่ครอบครองเป็นเนื้อที่ 1 งาน 47 ตารางวา จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยได้รับส่วนแบ่งเป็นเนื้อที่ 1 ใน 5 ของที่ดินทั้งหมด โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงคงฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์กับจำเลยทั้งสองมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินร่วมกันในโฉนดที่ 1547 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่จำนวนเนื้อที่ดินตามโฉนด 2 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา (เนื้อที่ดินคำนวณได้ตามแผนที่วิวาท 2 ไร่ 3 งาน 8 5/10 ตารางวา) โดยจำเลยทั้งสองครอบครองที่ดินทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ปัญหาที่ว่าโจทก์และจำเลยทั้งสองมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดดังกล่าวเพียงใด

จำเลยทั้งสองเบิกความว่า ขณะบิดาจำเลยทั้งสองยังมีชีวิตอยู่นั้น บิดาจำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงพิพาทอยู่ 1 ใน 5 ส่วน ของที่ดินตามโฉนด ต่อมาในวันที่ 28 พฤษภาคม 2525 บิดาจำเลยทั้งสองและโจทก์ได้ร่วมกันไปยื่นคำร้องขอแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมต่อเจ้าพนักงานที่ดินตามสำเนาภาพถ่ายบันทึกข้อตกลงเรื่องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวม หมายเลข ล.1 โจทก์เองก็เบิกความยอมรับว่า โจทก์ลงชื่อในเอกสารขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวมดังกล่าวจริง เพียงแต่บ่ายเบี่ยงว่าต่อมาโจทก์ได้ไปยื่นคำร้องขอยกเลิกการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมตามสำเนาภาพถ่ายคำขอยกเลิกคำขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวมหมายเลข ล.2 ศาลฎีกาได้พิเคราะห์เอกสารหมายเลข ล.1

แล้วเห็นว่า มีข้อความบ่งชี้ว่าเป็นบันทึกข้อตกลงแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมโฉนดที่ดินที่ 1547 คือที่ดินแปลงพิพาทนี้ ระหว่างโจทก์และนายบันบิตาจำเลยทั้งสองและบันทึกนี้ ระบุว่า โจทก์และนายบัน ตกลงแบ่งแยกที่ดินออกจากกันคือแยกไปทางทิศตะวันตก ด้านเหนือเป็นของนายบัน ให้ได้เนื้อที่ 1 ใน 5 ส่วนของเนื้อที่ทั้งหมด ส่วนแปลงคง เหลือเป็นของโจทก์โจทก์และนายบันลงชื่อไว้ในบันทึกดังกล่าวต่อหน้าพยานและเจ้า พนักงานที่ดิน บันทึกดังกล่าวนี้ซึ่งทำขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2525 ก่อนโจทก์ฟ้อง คดีนี้เพียง 7 เดือนเศษ เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850 และเป็นข้อตกลงแบ่งกรรมสิทธิ์รวมระหว่างเจ้าของ รวมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1364 ด้วย จึงผูกพันโจทก์ และ นายบัน และเมื่อนายบันถึงแก่กรรมแล้วทั้งสองรับโอนมรดกที่ดินแปลงนี้ในส่วน ของนายบันก็ยอมผูกพันจำเลยทั้งสองด้วย โจทก์จะอ้างการครอบครองปรปักษ์มาหัก ล้างข้อตกลงดังกล่าวหาได้ไม่ ส่วนที่โจทก์ได้ยื่นคำขอยกเลิกคำขอแบ่งกรรมสิทธิ์ รวมตามสำเนาภาพถ่ายคำขอดังกล่าวหมาย ล.2 นั้นเป็นคำขอที่โจทก์ได้กระทำฝ่าย เดียว โดยอ้างเหตุว่านายบันถึงแก่กรรมแล้วนั้นหาจะมีผลทำให้ข้อตกลงเรื่องแบ่งแยก กรรมสิทธิ์รวมดังกล่าวระงับไปไม่ เพราะจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นทายาทผู้รับมรดกของ นายบันมิได้ยินยอมด้วย ที่โจทก์อ้างว่าบันทึกข้อตกลงแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมดัง กล่าวหมายถึงแบ่งแยกที่ดินตามส่วนที่กันรั้วครอบครองกันอยู่นั้นไม่อาจรับฟังได้ เพราะขัดกับข้อความในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัดและหากโจทก์เข้าใจ เช่นนั้นจริงโจทก์คงจะไม่ไปยื่นคำขอยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวเป็นแน่ ที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ลงชื่อในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงข้อตกลงดังกล่าวจึง เป็นโมฆะนั้น โจทก์เพียงกล่าวอ้างเช่นนี้ในชั้นฎีกา ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ ฎีกา โจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 1,000 บาทแทนจำเลยทั้งสอง"

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ